

1500428-05.2020.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FERNANDO OLIVEIRA CAMARGO

Comarca: Suzano

Foro: Foro de Suzano

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial (Flagrante) - 2055765/2020 - 02º D.P. SUZANO, 10273683 - 02º D.P. SUZANO, 342/20/321 - 02º D.P. SUZANO, 2055765 - 02º D.P. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Suzano

Foro de Suzano

1ª Vara Criminal

Av. Paulo Portela, Suzano-SP - cep 08676-230

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500428-05.2020.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500428-05.2020.8.26.0616

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial (Flagrante) - 2055765/2020 - 02º D.P. SUZANO, 10273683 - 02º D.P. SUZANO, 342/20/321 - 02º D.P. SUZANO, 2055765 - 02º D.P. SUZANO, 342/20/321 - 02º D.P. SUZANO, 2055765/2020 - 02º D.P. SUZANO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCOS HENRIQUE BARROS DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDO OLIVEIRA CAMARGO

Vistos.

MARCOS HENRIQUE BARROS DA SILVA, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, no art. 329, e no art. 333, ambos do Código Penal, pois conforme denúncia, na manhã de 28 de fevereiro de 2020, às 07h50min., na Rua Albert Finke, 1100 - Jd. Imperador, nesta cidade e Comarca de Suzano, o acusado supostamente trazia consigo, para fornecimento a terceiros em

atividade de tráfico ilícito, 14 (quatorze) invólucros contendo cocaína, com peso líquido de 9,9g, e 14 (quatorze) invólucros plásticos da mesma droga, na forma de crack, com peso líquido de 2,35g, drogas que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta também que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local mencionadas, o acusado teria oferecido vantagem indevida aos funcionários públicos Rogério Luís de Souza e Adevandi Jerico da Silva Feitoza, policiais militares, para determiná-los a omitir o caso. Consta, por fim, que o acusado supostamente se opôs à execução de ato legal, mediante violência e ameaça a Rogério e Adevandi.

Segundo apurado, o acusado, em tese, encontrava-se no endereço supracitado, local conhecido como ponto de vendas de entorpecentes, onde supostamente trazia consigo, no interior de um pequeno estojo de cor azul, escondido embaixo de alguns pedaços de madeiras, com a finalidade de tráfico, as drogas citadas, divididas em pequenas porções, próprias para a venda em varejo, além de R\$104,00 (cento e quatro reais) em notas trocadas.

Na sequência, ao ser abordado por policiais militares, para os quais o acusado confessou a traficância, apontando para o local em que os entorpecentes estavam, o acusado teria dito "eu vou dar a vocês uma quantia em dinheiro e vocês me liberam" e, diante da recusa dos policiais, ele resistiu à abordagem, empurrando os policiais militares Rogério Luís de Souza e Adevandi Jerico da Silva Feitoza, que caíram ao solo, sendo necessário o uso da força moderada para contê-lo.

O inquérito policial foi encartado aos autos.

Auto de Prisão em Flagrante às fls. 04/05.

Boletim de Ocorrência às fls. 10/12.

Auto de qualificação às fls. 14.

Auto de exibição e apreensão às fls. 21.

Laudo de constatação provisória às fls. 23/26.

Laudo químico-toxicológico às fls.

A denúncia foi recebida no dia 21 de setembro de 2020 (fls. 156), tendo o acusado apresentado defesa prévia (fls. 133/137).

Na fase instrutória tomaram-se os depoimentos das testemunhas da acusação, bem como foi tomado o interrogatório do acusado.

As partes pugnaram pela absolvição do acusado por insuficiência de provas. É o relatório. Fundamento.

DECIDO.

Imputa-se ao acusado a prática do delito configurado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, no art. 329, e no art. 333, ambos do Código Penal.

A acusação improcede.

Com efeito, a materialidade do crime de tráfico de drogas está comprovada pelo grande lastro probatório juntado aos autos, dos quais, prisão em flagrante (às fls. 04/05) do acusado que continha as drogas em seu poder, bem como laudo químico-toxicológico, por via dos quais se constata que a substância apreendida é

entorpecente e gera dependência química e psíquica, boletim de ocorrência (às fls. 10/12) e auto de exibição e apreensão (às fls. 21).

A autoria, por sua vez é duvidosa.

Senão, vejamos.

O Policial Militar Rogério Luís de Souza, em juízo, narrou que o local é um ponto de tráfico de entorpecentes. Não se recorda dos fatos. Informa que participou de diversas ocorrências no local. Reitera as alegações prestadas em solo policial. Se recorda que em uma abordagem encontraram entorpecentes, que o suspeito ofereceu dinheiro e depois que tentou fugir e resistiu à prisão. Pelo que se recorda a droga estava em uma moita no chão. Não se recorda como foi a oferta do dinheiro. Pelo que se recorda uma pessoa informou onde estava o entorpecente, ofereceu dinheiro para ser liberado e depois tentou fugir.

No mesmo sentido, o Policial Militar Adevandi Jerico da Silva Feitoza, em juízo, narrou que não se recorda dos fatos. Não se recorda dos detalhes da ocorrência. Pelo que se recorda abordaram uma pessoa e houve uma luta corporal e prenderam o acusado. Não se recorda de oferecimento de dinheiro para que não efetuassem a prisão do acusado.

No ato de seu interrogatório, o réu MARCOS HENRIQUE, narrou que não se recorda dos fatos. Não se recorda dos policiais. Não reconhece a droga, a droga não era sua. Era usuário.

Verifica-se que os policiais não se recordaram do ocorrido, o que demonstra a insuficiência de provas para a condenação do acusado.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO PENAL para ABSOLVER MARCOS HENRIQUE BARROS DA SILVA das imputações do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, do art. 329, e do art. 333, ambos do Código Penal, tudo na forma do art. 386, VII do CPP.

Após o trânsito em julgado, efetuadas as anotações e comunicações de praxe, arquivem-se os autos.

Expeça-se certidão de honorários advocatícios ao Defensor nomeado no grau previsto na tabela do convênio DPE/OAB, independentemente de requerimento ou nova determinação, assim que houver a interposição de recurso por qualquer das partes e forem apresentadas as razões ou contrarrazões recursais, conforme o caso, pelo defensor nomeado ou, na hipótese de ausência de recurso, após a certificação do trânsito em julgado.

Suzano, 09 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA